PRÉVIA INTERNA · TEXTOS EM RASCUNHO · NÚMEROS E CITAÇÕES AINDA EM CHECAGEM

METAL ESTÉRIL

JORNAL DE ECONOMIA SOBRE A USURA

ANO I · Nº 1 | EDIÇÃO DE LANÇAMENTO | CAMPO GRANDE · 10 NOV. 2026

§ QUESTÃO DA EDIÇÃO *Quaestio I*

O dinheiro pode gerar dinheiro sozinho?

Há 2.400 anos o Ocidente faz essa pergunta. Nunca a respondeu, só mudou de endereço. O ensaio de lançamento, a partir da página 3, conta essa história.

PARECE QUE SIM

Adultos livres podem contratar o que quiserem com o próprio dinheiro. O juro remunera o tempo, o risco e a inflação, e um teto legal só exclui do crédito quem mais precisa dele (Bentham, 1787).

EM SENTIDO CONTRÁRIO

¶ A usura "com toda a razão é odiada", porque o ganho vem do próprio dinheiro, e não da troca para a qual ele foi inventado (Aristóteles, *Política* I).

RESPONDO

Sozinho, não. O juro é legítimo quando corresponde a trabalho, risco ou serviço real. Quando reflete só a falta de alternativa de quem toma, a liberdade de contratar vira liberdade de impor.

ÀS OBJEÇÕES

Ad 1. Bentham supõe partes de força igual e concorrência. O crédito brasileiro não tem nenhuma das duas.

Ad 2. Não defendemos proibir o juro. Defendemos perguntar, caso a caso, o que ele financia e quem o paga.

¶ NESTA EDIÇÃO

Carta ao leitor	2
Ensaio · Metal estéril	3
Explicando · O juro na lei	7
O número · O teto dos juros	7
Coluna	8
Do arquivo · Citações	8
Glossário e método	9
Notas e fontes	10
Na próxima edição	12

§ O NÚMERO

12%

ao ano: o teto da Lei da Usura, de 1933. Desde 1976, ele não vale para bancos.

§ NA PRÓXIMA EDIÇÃO

Quem ganha com a Selic?

A taxa que dá o tom a todas as outras, e quanto Mato Grosso do Sul paga em juros comparado ao que investe.

¶ CARTA AO LEITOR

Por que este jornal se chama Metal Estéril

Caro leitor,

Em *O Mercador de Veneza*, Antônio despreza o homem a quem pede dinheiro e pergunta quando foi que a amizade cobrou "cria de metal estéril". A ideia vem de Aristóteles: moeda não dá cria, então de onde sai o juro? E a suspeita é ainda mais antiga: a Bíblia hebraica já mandava perdoar as dívidas a cada sete anos e devolver as terras no jubileu.

O Ocidente nunca respondeu a essa pergunta. Só a tirou do debate público. No Brasil, o juro foi liberado em 1832, limitado em 1933, teve um teto na Constituição de 1988 que nunca valeu, e hoje a Lei da Usura quase não alcança quem empresta profissionalmente. No ensaio de lançamento, contamos essa história, apresentamos a melhor defesa do juro livre (a de Jeremy Bentham, de 1787) e explicamos onde ela falha.

Toda semana, um mecanismo do crédito, explicado, com dados e com o outro lado.

A redação

§ QUEM SOMOS

O Metal Estéril é um jornal de economia, e seu tema central é a usura. Somos católicos, herdeiros de uma tradição que pensa o juro há oito séculos, e dizemos isso para que o leitor saiba de onde falamos. Aqui, porém, cada argumento vale pelo dado, pela lei e pela conta, não pela fé de quem escreve.

§ COMO CADA EDIÇÃO SE ORGANIZA

- **Questão da edição.** Uma pergunta, no formato da Suma: o melhor argumento contrário vem primeiro.
- **Ensaio ou reportagem.** A peça principal: um mecanismo do crédito testado num caso concreto, de preferência em Mato Grosso do Sul.
- **Explicando.** Um conceito ou uma lei em poucos minutos de leitura.
- **O número.** Um dado com fonte primária e com o contexto de que ele precisa.
- **Coluna.** Opinião assinada, quinzenal, separada do noticiário.
- **Do arquivo.** O que a tradição já disse sobre o tema.

¶ TODA TERÇA, POR E-MAIL

Assine a newsletter e receba a edição no dia em que ela sai.

[endereço da página de assinatura] · @jornalmetalesteril

§ ENSAIO DE LANÇAMENTO *Prooemium*

Metal estéril

Há 2.400 anos o Ocidente pergunta se o dinheiro pode gerar dinheiro sozinho. A pergunta nunca foi respondida. Só mudou de endereço.

Em Veneza, num palco de Londres por volta de 1596, um mercador cristão vai pedir dinheiro emprestado e faz questão de deixar claro que despreza quem empresta. Antônio precisa de três mil ducados para socorrer um amigo. Não os tem em caixa, porque sua fortuna está no mar, em navios. Aceita o empréstimo, mas recusa a premissa. Se for para emprestar, diz ao credor, que não empreste como a um amigo, "pois quando foi que a amizade cobrou de um amigo cria de metal estéril?"[1]

Este jornal tira o nome dessa frase. "Metal estéril" (*barren metal*, no original) é a moeda vista como coisa que não dá cria. Ouro e prata não emprenham. Uma vaca dá bezerros, uma semente dá trigo, uma oficina dá cadeiras. Uma moeda guardada continua sendo uma moeda. De onde, então, sai o juro?

A pergunta é mais velha que Shakespeare, e mais nova do que parece. Ela está na Bíblia hebraica, em Aristóteles, na teologia medieval, no teatro português do século XVI, nos romances brasileiros do século XX e, sem que quase ninguém perceba, no Código Civil brasileiro, nas súmulas do Supremo Tribunal Federal e na fatura do cartão de crédito. A tese deste ensaio, e deste jornal, é simples: o Ocidente nunca resolveu a pergunta sobre o juro. Apenas a transferiu da moral para o direito, e do direito para a técnica. Nossa intenção é trazê-la de volta para o lugar onde ela pode ser discutida em público: o dos números, dos contratos e das instituições.

§ O ANO DO PERDÃO

Antes de ser um problema filosófico, o juro foi um problema de quem passava fome. Os textos legais da Bíblia hebraica tratam o empréstimo como socorro, não como negócio. "Se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como credor que impõe juros", diz o Êxodo. Quem tomasse em penhor o manto do devedor devia devolvê-lo antes do pôr do sol, "porque é com ela que se cobre"[A]. O Levítico repete a regra com uma justificativa que é quase um programa econômico: não cobrar juros nem ganho do irmão empobrecido, "para que teu irmão viva contigo"[B].

A Bíblia não confiava apenas na boa vontade do credor. Criou mecanismos periódicos para impedir que a dívida se acumulasse indefinidamente. A cada sete anos, o Deuteronômio manda fazer "remissão": todo credor perdoa o que emprestou ao próximo[C]. A cada cinquenta, o Levítico institui o jubileu: "proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores", e cada um volta à sua terra e à sua família, porque "a terra não se venderá em perpetuidade"[B]. A lógica é a de um reinício programado. A dívida pode existir, mas não pode se tornar permanente nem transformar o devedor em servo do credor para sempre.

Não há registro seguro de que o jubileu tenha sido aplicado de forma regular, e os historiadores discutem isso. Mas há um episódio que mostra o problema que ele queria resolver. No livro de Neemias, no século V a.C., os pobres de Jerusalém protestam: hipotecaram terras, vinhas e casas para comprar trigo na fome, e seus filhos estão sendo levados como escravos, "pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros". Neemias convoca os credores e manda restituir as terras e "o centésimo do dinheiro" que cobravam[D]. É um dos primeiros perdões de dívidas registrados como resposta política a uma crise de crédito.

Esses textos têm um limite, e é preciso dizê-lo porque ele foi usado de má-fé por séculos. A proibição valia entre "irmãos", membros da mesma comunidade. O Deuteronômio permite cobrar juros do estrangeiro[E]. Era uma regra comum a muitas sociedades antigas: solidariedade dentro do grupo, comércio fora dele. O sociólogo Benjamin Nelson resumiu a história posterior numa fórmula: da "fraternidade tribal" à "alteridade universal"[F]. A Igreja medieval estendeu a fraternidade a todos e proibiu o juro para todos. A modernidade fez o caminho inverso e passou a tratar todos como estranhos, a quem se pode cobrar. O que mudou foi o mecanismo, não a natureza de um povo.

A Igreja Católica guardou o nome e o calendário. O primeiro Ano Santo foi proclamado por Bonifácio VIII em 1300, e desde 1470 os jubileus ordinários acontecem a cada 25 anos[G]. O sentido passou a ser espiritual, de perdão dos pecados, mas a origem econômica voltou à tona. No Jubileu de 2000, João Paulo II pediu a redução ou o perdão da dívida dos países pobres[G]. Na

bula do Jubileu de 2025, encerrado em janeiro deste ano, Francisco pediu às nações ricas que "estabeleçam o perdão das dívidas dos países que nunca poderão pagá-las"[H]. O pedido de Neemias continua em circulação.

§ A CRIA DO DINHEIRO

Aristóteles deu à suspeita sua forma filosófica. No primeiro livro da *Política*, escrito no século IV a.C., ele distingue duas maneiras de ganhar dinheiro. Uma é natural: administrar a casa, produzir, trocar o que sobra pelo que falta. A outra não tem limite, porque busca o dinheiro pelo dinheiro. E, dentro desta, há uma forma que ele considera pior que todas: a usura, que "com toda a razão é odiada", porque o ganho vem do próprio dinheiro, e não daquilo para que ele foi inventado, que é a troca[2].

O argumento tem um detalhe linguístico que vale o ensaio inteiro. Em grego, a palavra para juro era *tókos*, a mesma usada para filhote, cria, parto. Aristóteles nota a ironia: o juro é "dinheiro nascido de dinheiro", como os filhos se parecem com os pais. Por isso, conclui, de todas as formas de enriquecer, é "a mais contrária à natureza"[2]. Quando Antônio fala em "cria de metal estéril", está traduzindo Aristóteles para o inglês elisabetano.

§ VENDER O TEMPO

A Idade Média herdou a suspeita e a transformou em doutrina. Tomás de Aquino, na *Suma Teológica*, escrita por volta de 1270, dá ao argumento uma forma quase contábil. Há coisas cujo uso é o próprio consumo, como o vinho e o trigo: quem bebe o vinho não o tem mais. O dinheiro, diz Tomás, é uma delas, porque seu uso próprio é ser gasto. Cobrar pelo empréstimo e, além disso, pelo uso do dinheiro seria cobrar duas vezes pela mesma coisa, ou, nas palavras dele, "vender aquilo que não existe"[3].

Uma doutrina tão rígida não sobrevive intacta numa economia que cresce. O que se seguiu foi menos uma revogação do que uma longa negociação. O próprio Tomás já admitia que o credor fosse compensado por um dano que sofresse ao emprestar[3]. Os juristas e teólogos dos séculos seguintes ampliaram as exceções: o dano emergente, o lucro cessante, o risco. John T. Noonan, no estudo clássico sobre o tema, mostra como essas brechas foram, aos poucos, tornando o crédito compatível com a moral oficial[4]. Jacques Le Goff, em *A Bolsa e a Vida*, acrescenta uma peça surpreendente: o purgatório. Ao criar um lugar intermediário entre o céu e o inferno, a Igreja deu ao usurário moderado a chance de pagar seus pecados depois da morte. Nas palavras de Le Goff, "a esperança do Purgatório conduz à esperança do Paraíso"[5]. O banqueiro podia, enfim, ser cristão.

§ ONZE POR DEZ

A língua portuguesa tem seu próprio retrato do credor, e ele vale uma comparação. No *Auto da Barca do Inferno*, de Gil Vicente, encenado em Lisboa em 1517, as almas dos mortos chegam a um cais onde há duas barcas, uma para o céu e outra para o inferno. O segundo a desembarcar é o Onzeneiro, o que cobrava "onze por dez", ou seja, 10% de juro. O Diabo o recebe com intimidade: "Onzeneiro, meu parente"[6]. O Anjo o recusa por um motivo prático, quase de estiva: "esse bolsão tomará todo o navio"[6].

O Onzeneiro não tem nome nem origem. É um tipo social, um cristão de Lisboa no auge do comércio das especiarias, condenado pela mesma sociedade que precisava dele. Gil Vicente satiriza a contradição entre a moral que condenava o juro e a economia que vivia dele. A usura, ali, é um vício de dentro, não um atributo de estrangeiros.

§ O CREDOR NO ROMANCE BRASILEIRO

A literatura brasileira não tem um Shylock, e talvez por isso tenha retratado melhor o crédito como ele funciona aqui: não como figura exótica, mas como relação de poder entre gente da mesma terra.

Em *São Bernardo* (1934), de Graciliano Ramos, Paulo Honório aprende cedo a lição do juro alto, pegando dinheiro com um agiota. Depois a aplica do outro lado do balcão. Empresta a Luís Padilha, herdeiro perdulário da fazenda São Bernardo, deixa a dívida crescer e fica com a propriedade[I]. Não há crime nem violência na operação, só um contrato e paciência. O romance mostra o crédito como ferramenta de concentração da terra, e o narrador termina deformado pela lógica de tudo transformar em posse.

Em *Vidas Secas* (1938), Graciliano conta a mesma história pelo lado de baixo. Fabiano, vaqueiro analfabeto, faz as contas do que tem a receber e nunca chega ao número do patrão. A diferença, explicam-lhe, são os juros[I]. Ele não entende, desconfia, se revolta e acaba aceitando, porque não tem a quem recorrer. É a assimetria de informação que os defensores do juro livre costumam subestimar, descrita com uma precisão que nenhum manual de economia alcança.

Aluísio Azevedo, em *O Cortiço* (1890), dá ao acúmulo uma cara urbana: João Romão enriquece explorando os moradores do cortiço que aluga e a mulher que trabalha para ele[I]. E Machado de Assis, no conto "O Empréstimo" (*Papéis Avulsos*, 1882), vira o tema do avesso. Custódio vai pedir cinco contos de réis a um tabelião e, de recuo em recuo, sai satisfeito com cinco mil-réis[I]. É

a psicologia do devedor, que aceita qualquer coisa porque precisa.

O que esses livros têm em comum é o cenário: a fazenda, o sertão, o cortiço, o cartório. O credor brasileiro da ficção é o vizinho, o patrão, o dono da terra. A pergunta de Aristóteles, aqui, sempre teve endereço local.

§ O DESVIO QUE RECUSAMOS

Shakespeare fez outra escolha, e é preciso dizê-la com clareza num ensaio que tira o nome de sua peça. Em *O Mercador de Veneza*, o credor é Shylock, um judeu. A peça funde num só personagem o agiota e o judeu, e por isso carrega há quatro séculos uma discussão legítima sobre antissemitismo. Não é um acidente literário. A crítica à usura tem uma longa história de deslizar do mecanismo para o grupo: de "o juro é injusto" para "certas pessoas são o problema". Esse desvio produziu perseguições reais e continua a circular, com verniz de análise histórica.

O Metal Estéril recusa esse caminho, por princípio e por método. Por princípio, porque é falso e porque já fez estrago demais. Por método, porque não explica nada. Quem empresta a juros no Brasil de hoje são bancos de capital aberto, cooperativas, fundos, fintechs, o Tesouro Nacional quando vende títulos e o pequeno investidor que compra um CDB. O que importa é a taxa, o contrato, a concentração do mercado, a regra que o permite e quem paga a conta. É disso que este jornal vai tratar: mecanismos e instituições, nunca grupos.

§ A MELHOR DEFESA DO JURO

Um jornal que critica o juro precisa enfrentar o melhor argumento a favor dele, e o melhor argumento foi escrito em 1787. Jeremy Bentham, filósofo inglês, estava na Rússia, na propriedade onde o irmão trabalhava, quando escreveu uma série de cartas publicadas como *Defesa da Usura*[7]. A tese cabe numa frase: nenhum adulto em pleno juízo, agindo livremente e de olhos abertos, deveria ser impedido de fazer o negócio que quiser com o próprio dinheiro, nem alguém deveria ser impedido de lhe emprestar[7].

O alvo de Bentham era ninguém menos que Adam Smith. Em *A Riqueza das Nações*, Smith defendia um teto legal de juros "um pouco acima, mas não muito acima" da menor taxa de mercado, para que o crédito fosse para os empreendedores prudentes, e não para "pródigos e aventureiros" (*prodigals and projectors*)[8]. Bentham respondeu com as próprias armas de Smith. Se cada pessoa julga melhor que o legislador os seus negócios, por que não o preço do dinheiro? E mais: o teto não protege o pobre, o exclui. Quem tem garantia consegue crédito abaixo do teto de qualquer forma. Quem é arriscado demais para a taxa permitida simplesmente não consegue empréstimo legal e vai bater à porta do agiota, que cobra mais, porque também precisa ser pago pelo risco de infringir a lei[7]. Os inovadores, os "aventureiros" de Smith, seriam justamente os mais prejudicados.

É um argumento forte, e boa parte dele está certa. Tetos mal desenhados racionam crédito. A experiência brasileira com o crédito informal, que este jornal vai examinar, mostra que proibir sem oferecer alternativa empurra o devedor para condições piores. Quem quiser criticar o juro com seriedade precisa começar admitindo isso.

§ ONDE A DEFESA FALHA

O problema de Bentham não está na lógica, está nas premissas. Ele pressupõe duas coisas: que as duas partes negociam com força parecida e que há concorrência suficiente para que o preço do dinheiro reflita o risco, e não o poder de quem empresta. Quando essas condições valem, o juro livre funciona bem. Quando não valem, a liberdade de contratar vira liberdade de impor.

R. H. Tawney, historiador econômico inglês, mostrou em *A Religião e o Surgimento do Capitalismo* (1926) que a velha doutrina da usura, com todos os seus exageros, guardava uma intuição que a economia moderna deixou de lado: a de que as transações econômicas também são relações sociais e podem ser julgadas pelo que produzem[9]. A pergunta medieval não era só "o juro é pecado?". Era também "esse ganho corresponde a algum trabalho, risco ou serviço real?".

É essa a pergunta que este jornal quer recolocar, sem a teologia. Não defendemos a proibição do juro, que seria impossível e indesejável. O juro remunera o tempo, o risco e a inflação, e uma economia sem crédito seria mais pobre. Defendemos que se pergunte, caso a caso, o que o juro financia, quem o paga e se a taxa cobrada reflete o risco ou a falta de alternativa de quem toma o empréstimo. A diferença entre um crédito que financia uma colheita e um crédito que só rola uma dívida antiga é a diferença entre uma semente e uma moeda guardada.

§ A PERGUNTA NA LEI BRASILEIRA

O Brasil percorreu, em menos de dois séculos, quase todas as respostas possíveis à pergunta de Aristóteles.

Em 1832, a Regência liberou o juro: a lei de 24 de outubro daquele ano permitiu que as partes convencionassem a taxa que quisessem, desde que por escrito[10]. Foi a resposta de Bentham, adotada quarenta e cinco anos depois de seu livro.

Em 1933, o governo Vargas virou a mesa. O Decreto 22.626, a Lei da Usura, proibiu "em quaisquer contratos" juros superiores ao dobro da taxa legal do Código Civil, que era de 6% ao ano[11]. O teto, na prática, ficou em 12%. Em 1951, a Lei 1.521 transformou a cobrança de juros acima da taxa permitida em crime contra a economia popular, com pena de seis meses a dois anos de detenção[12].

Em 1976, o Supremo Tribunal Federal tirou os bancos da equação. A Súmula 596 afirma que a Lei da Usura não se aplica às taxas cobradas por instituições públicas ou privadas do sistema financeiro nacional[13]. A partir daí, o teto valeu para o agiota e para o vizinho, mas não para quem empresta profissionalmente.

Em 1988, a Constituinte tentou de novo. O artigo 192 fixou que os juros reais não poderiam passar de 12% ao ano[14]. O Supremo decidiu que a regra dependia de lei complementar, que nunca foi aprovada. Em 2003, a Emenda Constitucional 40 revogou o dispositivo sem que ele tivesse sido aplicado uma única vez, e a Súmula Vinculante 7, de 2008, fechou a questão[14].

Em 2024, a Lei 14.905 deu mais um passo. Além dos bancos, ficaram fora da Lei da Usura as dívidas entre empresas, as representadas por títulos de crédito e valores mobiliários e as operações dos mercados financeiro e de capitais[15]. Noventa anos depois de criada, a Lei da Usura vale para cada vez menos situações, sobretudo o empréstimo entre pessoas físicas.

Nenhum desses passos é escandaloso isoladamente, e cada um teve defensores sérios. Vistos em sequência, contam uma história clara: a pergunta sobre o juro foi saindo do debate público e entrando no vocabulário técnico, onde poucos a acompanham. A taxa Selic está hoje em 13,75% ao ano[16]. O consignado privado, que tem desconto em folha e quase nenhum risco de calote, chegou a 59,4% ao ano em fevereiro[17]. Esses números são decididos todos os dias, mas raramente discutidos nos termos de Aristóteles: de onde vem esse ganho, e o que ele produz?

§ O QUE É O METAL ESTÉRIL

Este é um jornal de economia, e seu tema central é a usura. Somos católicos, herdeiros de uma tradição que pensa o juro há oito séculos, e dizemos isso para que o leitor saiba de onde falamos. Aqui, porém, cada argumento vale pelo dado, pela lei e pela conta, não pela fé de quem escreve. Toda semana, o jornal vai pegar um mecanismo do crédito brasileiro, explicar como ele funciona, mostrar quem ganha e quem paga, e testá-lo num caso concreto em Mato Grosso do Sul, um estado onde o crédito rural, a dívida pública estadual e o consignado dos servidores tornam essas perguntas muito palpáveis. Vai apresentar o melhor argumento do outro lado, como fizemos aqui com Bentham, e responder com dados. Cada número terá fonte.

Na próxima semana, começamos pela taxa que dá o tom a todas as outras: quem ganha com a Selic a 13,75%? Depois, vamos ao campo, onde safras cheias convivem com recordes de recuperação judicial. A pergunta será sempre a mesma que Antônio fez a Shylock, só que dirigida às instituições: quando foi que o metal estéril passou a dar cria, e quem está criando?

¶ EXPLICANDO

O juro na lei brasileira, de 1832 a hoje, em seis datas

Existe limite para os juros no Brasil? Depende de quem empresta. Para quem não é banco, existe. Para bancos e para boa parte do mercado financeiro, não. Veja como se chegou a isso em seis datas.

1832 · Juro livre. Uma lei de 24 de outubro permite que credor e devedor combinem a taxa que quiserem, desde que por escrito. O país adota a ideia de que o preço do dinheiro é um acordo entre as partes[10].

1933 · Lei da Usura. O Decreto 22.626, do governo Vargas, proíbe juros acima do dobro da taxa legal do Código Civil. A taxa legal era de 6% ao ano, então o teto fica em 12% ao ano[11].

1951 · Usura vira crime. A Lei 1.521 trata como crime contra a economia popular cobrar juros acima da taxa permitida. A pena é de seis meses a dois anos de detenção, mais multa[12]. É a lei usada até hoje contra agiotas.

1976 · Os bancos ficam de fora. O Supremo Tribunal Federal aprova a Súmula 596: a Lei da Usura não vale para instituições do sistema financeiro nacional[13]. Desde então, quem fixa o limite prático das taxas bancárias é o mercado, sob a regulação do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central, e não um teto em lei.

1988 a 2008 · O teto que nunca valeu. A Constituição de 1988 limita os juros reais a 12% ao ano (art. 192). O STF decide que a regra depende de uma lei complementar, que nunca é aprovada. A Emenda 40, de 2003, revoga o artigo, e a Súmula Vinculante 7, de 2008, confirma que ele nunca teve aplicação[14].

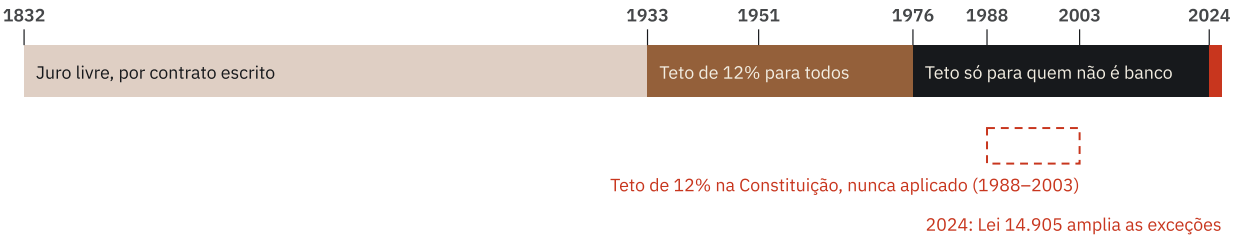
2024 · Menos usura na Lei da Usura. A Lei 14.905 tira da Lei da Usura também as dívidas entre empresas, as feitas com títulos de crédito e as operações do mercado financeiro e de capitais. A mesma lei muda a "taxa legal", usada quando o contrato não diz nada: passa a ser a Selic menos a inflação medida pelo IPCA[15].

E hoje? Um empréstimo entre duas pessoas físicas continua sujeito ao teto da Lei da Usura. Um empréstimo de banco não tem teto geral, mas existem limites específicos, como o do rotativo do cartão (juros e encargos não podem passar de 100% da dívida original, desde 2024) e os tetos do consignado do INSS. E o Judiciário pode revisar uma taxa considerada abusiva, caso a caso, comparando com a média de mercado. Esses limites serão assunto das próximas edições.

Em uma frase: no Brasil, o teto de juros existe, mas vale para quem menos empresta.

§ O NÚMERO · O TETO DOS JUROS NO BRASIL

Em 190 anos, o país teve juro livre, teto para todos e, desde 1976, teto só para quem não é banco.



Fontes: Lei de 24/10/1832; Decreto 22.626/1933; Lei 1.521/1951; Súmula 596 do STF (1976); CF/1988, art. 192, §3º; EC 40/2003; Lei 14.905/2024. [em checagem]

¶ COLUNA *quinzenal · opinião assinada*

[Título da coluna]

[NOME DO COLUNISTA]

Espaço da coluna, com cerca de 600 palavras. A coluna é opinião assinada e fica separada do noticiário, com o nome e a função do autor. Ainda falta decidir quem escreve a da semana 1 e se ela entra nesta edição ou estreia na de nº 3.

¶ DO ARQUIVO *Auctoritates*

O que a tradição já disse sobre a pergunta desta edição.

> *"Se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como credor que impõe juros."*
> Êxodo 22,25

> *"Proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores."*
> Levítico 25,10

> *A usura "com toda a razão é odiada": é dinheiro nascido de dinheiro, de todas as formas de enriquecer a mais contrária à natureza.*
> Aristóteles, *Política* I, 1258b

> *Receber usura pelo dinheiro emprestado é em si injusto, "porque se vende aquilo que não existe".*
> Tomás de Aquino, *Suma Teológica* II-II, q. 78

> *"Onzeneiro, meu parente."*
> Gil Vicente, *Auto da Barca do Inferno*, 1517

> *"...pois quando foi que a amizade cobrou de um amigo cria de metal estéril?"*
> Shakespeare, *O Mercador de Veneza*, I.3

§ GLOSSÁRIO

As palavras desta edição, no sentido em que o jornal as usa.

Usura. Na tradição escolástica, qualquer ganho exigido além do valor emprestado. No direito brasileiro, juro acima do limite da Lei da Usura (Decreto 22.626/33); cobrá-lo é crime contra a economia popular (Lei 1.521/51).

Juro. Preço pago pelo uso do dinheiro de outra pessoa durante um tempo.

Tókos. Palavra grega para juro. Também quer dizer cria, filhote. Daí a ideia de que o juro seria o dinheiro "dando cria".

Onzeneiro. Em português antigo, quem empresta "onze por dez": cobra 11 por cada 10 emprestados, ou 10%.

Dano emergente. Prejuízo efetivo que o credor sofre por ter emprestado. Os escolásticos admitiam que fosse compensado.

Lucro cessante. Ganho que o credor deixa de ter por ter emprestado. Foi uma das exceções que tornaram o crédito aceitável.

Jubileu. No Levítico, o ano, a cada cinquenta, em que as dívidas eram perdoadas e as terras voltavam às famílias.

Taxa legal. Juro aplicado quando o contrato não fixa nenhum. Desde a Lei 14.905/2024, é a Selic menos a inflação (IPCA).

Selic. Taxa básica de juros da economia, definida pelo Copom, do Banco Central. Serve de piso para as demais.

Spread. Diferença entre o juro que o banco cobra e o que ele paga para captar o dinheiro.

Súmula. Enunciado curto que resume o entendimento de um tribunal sobre uma questão. A vinculante obriga os demais juízes.

§ MÉTODO

O que você pode cobrar do Metal Estéril.

- **Fonte primária.** Todo número traz o órgão, o documento e o ano. Quando o dado não existe, dizemos que não existe.
- **O outro lado primeiro.** Toda tese apresenta o melhor argumento contrário antes da resposta.
- **Mecanismos, não grupos.** Criticamos contratos, taxas e instituições. Nunca atribuímos a usura a um povo, uma religião ou uma origem.
- **Fé declarada, argumento técnico.** Dizemos de onde falamos, mas nenhum texto depende da fé para se sustentar.
- **Correções.** Publicadas no próprio texto, com data, e listadas aqui na edição seguinte.

§ CORREÇÕES

Nenhuma correção nesta edição.

§ FALE COM A REDAÇÃO

Sugestões, críticas e pedidos de correção: [e-mail da redação]

§ NOTAS E FONTES

Os números e letras remetem às marcas pequenas no ensaio. *Versão provisória: as fontes ainda estão em checagem.*

A. **Êxodo 22,25–27** (Almeida Revista e Atualizada): "Se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como credor que impõe juros"; "porque é com ela que se cobre" (Bíblia Online, ARA). Na numeração da ARA são os vv. 25–27; em algumas Bíblias católicas, 22,24–26.

B. **Levítico 25,10, 23, 36–37** (ARA): "proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores"; "a terra não se venderá em perpetuidade"; "para que teu irmão viva contigo" (Bíblia Online, ARA).

C. **Deuteronômio 15,1–2** (ARA): "Ao fim de cada sete anos, farás remissão"; "todo credor que emprestou ao seu próximo alguma coisa remitirá o que havia emprestado" (Bíblia Online, ARA).

D. **Neemias 5,3–11** (ARA): terras, vinhas e casas hipotecadas "para tomarmos trigo nesta fome"; "os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros"; "o centésimo do dinheiro" (Bíblia Online, ARA). Datação do século V a.C.: usual para Neemias (c. 445 a.C.). O texto diz "um dos primeiros" porque há anistias mesopotâmicas mais antigas (decretos *mīšarum*).

E. **Deuteronômio 23,19–20** (ARA; 23,20–21 em algumas edições): proíbe juros ao irmão e os permite ao estrangeiro.

F. **Benjamin Nelson, *The Idea of Usury: From Tribal Brotherhood to Universal Otherhood*** (Princeton University Press, 1949; 2ª ed. University of Chicago Press, 1969). Paráfrase da tese central, sem citação literal.

G. **Jubileus da Igreja.** Primeiro Ano Santo: 1300, Bonifácio VIII, bula *Antiquorum habet fida relatio* (22/02/1300); intervalo de 25 anos desde Paulo II, 1470; Jubileu de 2025 de 24/12/2024 a 06/01/2026 (Wikipedia, com fontes). João Paulo II e a dívida: *Tertio Millennio Adveniente* (1994), n. 51, propõe pensar em "uma consistente redução, se não mesmo no perdão total, da dívida internacional".

H. **Francisco, bula *Spes non confundit*** (9/05/2024), n. 16: pede às nações mais ricas que "estabeleçam o perdão das dívidas dos países que nunca poderão pagá-las"; n. 10 cita Lv 25,10 (Opus Dei, texto da bula). Fonte primária: vatican.va.

I. **Romances.** Resumos de enredo com base nas obras (Graciliano Ramos, *São Bernardo*, 1934, e *Vidas Secas*, 1938, cap. "Contas"; Aluísio Azevedo, *O Cortiço*, 1890; Machado de Assis, "O Empréstimo", *Papéis Avulsos*, 1882). **

Shakespeare, *O Mercador de Veneza*, ato I, cena 3. Original: "If thou wilt lend this money, lend it not / As to thy friends, for when did friendship take / A breed for barren metal of his friend?" com e Folger. A tradução para o português é minha. ** Data de composição: c. 1596–1597 (estimativa usual; publicada em 1600).

Aristóteles, *Política* I, 1258b. Na tradução inglesa de Jowett: usura "is most reasonably detested", é "money bred of money", "of all forms of money-making it is most against nature" (literaturepage). *Tókos* = juro e cria, no mesmo trecho. Tradução para o português é minha. **

Tomás de Aquino, *Suma Teológica* II-II, q. 78, a. 1 e a. 2. "Receber usura pelo dinheiro emprestado é em si mesmo injusto, porque se vende aquilo que não existe"; "o uso próprio e principal do dinheiro é o seu próprio consumo". O artigo 2 admite compensar o dano sofrido, mas não fixar em contrato o lucro cessante (liriocatolico.com.br). Atenção: no texto eu digo que "teólogos dos séculos seguintes" ampliaram para lucro cessante, o que é correto; Tomás não o aceitava. Data "por volta de 1270": a Secunda Secundae é de c. 1271–1272.

1. **John T. Noonan, *The Scholastic Analysis of Usury* (Harvard University Press, 1957).** Uso geral, sem citação literal. **

1. **Jacques Le Goff, *A bolsa e a vida: a usura na Idade Média*** (Brasiliense, 3ª ed., 2004, p. 91, segundo resenha em *Cadernos de Clio*, UFPR, n. 4, 2013: link). **

1. **Gil Vicente, *Auto da Barca do Inferno* (1517).** "Onzeneiro meu parente" (DGE Portugal); "Porque esse bolsão tomará todo o navio" (texto integral, UEL). "Onzena" = onze por dez (10%): definição usual dos dicionários. Data de 1517: tradicional, alguns estudiosos discutem.

1. **Jeremy Bentham, *Defence of Usury* (1787).** Carta I datada de "Crichoff, in White Russia, January 1787"; tese: "no man of ripe years and of sound mind, acting freely, and with his eyes open, ought to be hindered..." (Econlib). O argumento do agiota/exclusão está nas cartas IV a VII. ** O irmão, Samuel Bentham, trabalhava para o príncipe Potemkin.

1. **Adam Smith citado por Bentham, Carta XIII.** Smith: o juro legal "ought to be somewhat above, ought not to be much above, the lowest market rate"; "prodigals and projectors" (Econlib, Carta XIII). Origem: *A Riqueza das Nações*, livro II, cap. 4. **

1. **R. H. Tawney, *Religion and the Rise of Capitalism* (1926).** Paráfrase geral, sem citação literal.

1. **Lei de 24 de outubro de 1832.** Liberou a estipulação de juros por escrito. Fonte: Âmbito Jurídico; texto oficial no Planalto (bloqueado para mim, **conferir**). "Regência": em 1832 o Brasil estava no período regencial, correto. "Quarenta e cinco anos depois de Bentham": 1832 − 1787 = 45.

1. **Decreto 22.626, de 7 de abril de 1933, art. 1º.** "É vedado, e será punido nos termos desta lei, estipular em quaisquer contratos taxas de juros superiores ao dobro da taxa legal (Código Civil, art. 1062)" (Procon-GO). Taxa legal do CC de 1916, art. 1.062: 6% ao ano. Dobro = 12%.

Lei 1.521, de 26 de dezembro de 1951, art. 4º, a. "cobrar juros, comissões ou descontos percentuais, sobre dívidas em dinheiro superiores à taxa permitida por lei"; pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa (Justia).

Súmula 596 do STF, aprovada em 15/12/1976. "As disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional" (Damásio).

CF/1988, art. 192, §3º; ADI 4; EC 40/2003; Súmula Vinculante 7 (2008). SV 7: a norma do §3º do art. 192, "revogada pela Emenda Constitucional nº 40, de 2003", tinha aplicabilidade condicionada à lei complementar (Machado Meyer). **

1. **Lei 14.905, de 28 de junho de 2024.** Excluiu da Lei da Usura: obrigações entre pessoas jurídicas; representadas por títulos de crédito ou valores mobiliários; contraídas com instituições financeiras e entidades autorizadas pelo BC; e operações nos mercados financeiro, de capitais ou de valores mobiliários. Nova taxa legal do art. 406 do CC: Selic menos IPCA (Demarest). ** Vale a leitura de um advogado (ainda vale, por exemplo, entre pessoa física e empresa não financeira).

1. **Selic de 13,75% ao ano desde 16/09/2026,** segundo a pauta (Economic News Brasil). **

1. **Consignado privado a 59,4% ao ano em fevereiro de 2026,** segundo a pauta (Lets Money). **

§ Nº 2 · TERÇA, 17 NOV. 2026 *Quaestio II*

Quem ganha com a Selic?

A taxa que dá o tom a todas as outras, e quanto o governo de Mato Grosso do Sul paga em juros, comparado ao que investe.

¶ NAS REDES · O CARROSSEL DA SEMANA

Cada edição vira um carrossel no formato da Suma. Este é o teste feito com uma pauta futura, o consignado.



¶ ASSINE

Toda terça, um mecanismo do crédito, explicado, com dados e com o outro lado.

Newsletter: [endereço]
Instagram: @jornalmetalesteril
Site: [domínio do jornal]

§ EXPEDIENTE
Metal Estéril · Jornal de economia sobre a usura · Edição Mato Grosso do Sul. Ano I, nº 1.
Periodicidade semanal (terças); edição impressa mensal.
Editor responsável: [a definir] · Colunistas: [a definir] · Contato: [a definir]

METAL ESTÉRIL